

한전KDN(주)

통보

제 목 ●●●분야 ◇◇◇◇용역 계약조건 개선 및 위약금 감소방안 마련

소 관 부 서 ●●●기획처(●●●기획부), □□□□□

조 치 부 서 ●●●기획처(●●●기획부), □□□□□

내 용

1. 업무 개요

회사는 ◇◇◇◇◇◇(이하 “◇◇”이라 한다)와 ◇◇◇◇에 관한 협정서에 의거하여 ●●●분야 ◇◇◇◇ 용역 업무를 수행하고 있으며 ●●●기획처는 ◇◇◇◇ 용역사업의 설계와 계약 업무를 담당하고 있고, □□□□□는 ◇◇·■■■■분야 정보시스템 운영 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

○○○○년~○○○○년 ●●●분야 ◇◇◇◇ 용역의 「계약특수조건」 제○조(적용 우선순위)에 따르면 계약특수조건이 일반조건과 상충하는 경우 계약특수조건을 우선한다고 되어 있다.

그리고 제○조 ○(소프트웨어 유지관리) 제○항에 따르면 작업지시서에 의한 응용 S/W 유지관리 범위를 단위시스템별 연간 유지관리 수행 규모의 ○○%로 하고 해당 범위를 초과하여 보완개발로 진행할 경우 건당 ○○○FP(연 ○○○○FP) 내에서 무상으로 지원하는 것으로 되어 있다.

또한 제○○조 ○α(위약금)에 따르면 계약상대자는 위탁업무를 계약상대자 귀책 사유로 인하여 발주자가 정한 기한 내에 완료하지 못하였거나 발주자의 업무에 지장을 초래한 경우 정산 처리 시 위약금 적용기준 및 산출방법에 의한 지체상금을 발주자에게 납부하여야 한다고 되어 있다.

3. ◁◁◁◁ 확인된 문제점

●●●분야 ◇◇◇◇ 용역(◆◆◆·■■■■분야)의 계약특수조건에는 [표 1]과 같이 통상적인 유지보수 외에도 작업지시서에 의한 유지관리 및 무상지원 수행이 명시되어 있어 유지관리를 수행하는 부서는 추가적인 업무 부담이 발생하고 있다.

그리고 해당 계약특수조건의 대상 범위와 구체적 이행 조건이 명확하지 않아 업무량 산정 시 고객과의 마찰과 어려움이 많다는 의견이다.

[표 1] 응용SW 유지관리 특수계약조건 내용

※ 자료: 계약특수조건 및 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

또한 □□□□□ 부서별 위탁사업 위약금 지급 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 최근 3개년 동안 위약금 발생 건수와 금액이 지속적으로 증가하였으며 기성대가 청구 시 차감하여 유지보수 대가를 받는 것으로 확인되었다.

[표 2] ●●●분야 ◇◇◇◇ 용역 위약금 부과 현황(□□□□□)

(단위: 천원)

※ 자료: ◆◆ 공문 및 부서별 제출자료 재구성

과학기술정보통신부 「공공SW사업법제도 관리감독 및 지원가이드(○○○○.○○)」 7.(법제도 점검항목별 준수 안내)에 따르면 하자담보 책임기간은 1년 이내, 유지관리 는 무상으로 요구할 수 없으며 제안서에 명시하지 않도록 제한한다고 되어 있어 이를 근거하여 ◆◆과의 계약조건 개선이 필요하다.

따라서 ○○○기획처는 위탁용역 설계·계약 시 회사에 불리한 조건이나 독소조 항이 포함되지 않도록 계약조건을 면밀히 검토·분석하여 계약을 추진하고, □□□ □□는 ◆◆·▣▣▣분야 유지보수 위탁업무 수행 시 인적 실수를 최소화하여 장애를 사전에 예방할 수 있도록 업무 프로세스 개선 등 위약금 감소방안을 마련할 필요 가 있다.

관계부서 의견

□□□□□는 대국민서비스를 수행하는 부서로서 직접적인 장애나 작업 실수 뿐만 아니라 귀책 사유가 명확하지 않은 부분까지 ◆◆에서 위약금을 부과하고 있어 위약금이 점차 증가하고 있다는 내용과 이에 따라 계약특수조건에 포함된 추가 유지관리 조항, 지체상금 및 위약금 부과 기준 등 불공정한 계약 내용을 개선하여야 하며 시스템별 난이도를 반영하지 않은 대가 설계의 불합리성과 과업 범위 과다 문제에 대해서도 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

○○○기획처는 정부 가이드(조달청 등)를 준용하여 유지보수 무상지원 제도 폐

지와 적정 유지관리 규모 재산정 및 유지관리 기준 명확화 등 계약특수조건 개정을 위한 협의를 지속적으로 노력하고 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●기획처장은 향후 ●●●분야 ◇◇◇◇ 용역 계약 설계 시 계약서상 불공정한 내용이 포함되지 않도록 내·외부 의견을 반영하여 계약조건을 면밀히 검토하여 추진하기 바랍니다. (통보)

□□□□□장은 ◇◇·▣▣▣▣분야 유지보수 위탁업무 수행 과정에서 위약금 발생을 최소화할 수 있는 방안을 마련하기 바랍니다. (통보)